

징 계 요 구

1. 제 목 : 「임직원행동강령」 위반
2. 조치부점 : 인재경영실
3. 관 련 자 :

가. 관련자 개요

●●● 과장(4급, 19XX년생, 男)은 배우자가 있는 직원으로 20XX. X. XX. 전기 관련 경력직으로 입사하여 공공개발기획처에서 전기·통신 분야 관련 공공개발 업무를 주로 수행하였으며,

◇◇◇ 대리(5급, 19XX년생, 女)는 미혼직원으로 20XX. XX. XX. 5급 공채로 입사하여 2019. 2. 1. 공공개발기획처에 발령 후, 2020. 7. 1. 대전지역 본부로 전출 발령 전 까지 공공개발관련 자문위 구성 및 협의회 진행 등의 업무를 수행하였다.

●●● 과장(4급)과 ◇◇◇ 대리(5급)는 ◇◇◇ 대리(5급)의 공공개발기획처 발령일인 2019. 2. 1.부터 전출일인 2020. 7. 1.까지 1년 5개월간 공공개발기획처 정책사업팀에서 팀 동료로 근무하며 함께 업무를 수행하였다.

나. 관계 법령·내규 및 판단 기준

「취업규칙」 제3조 및 「한국자산관리공사 임직원 행동강령」(이하 “행동강령”이라 한다) 제8조에 따르면 임직원은 공사의 법령·정관·내규를 준수하고 양심에 따라 공정하게 직무를 수행하여야 한다고 되어 있고,

같은 규칙 제4조에 따르면 직원은 자기의 신분과 지위를 인식하여 공사의 신용과 명예를 손상시키는 일이 없도록 하여야 한다고 되어 있다.

그리고 행동강령 제7조에 따르면 임직원은 평소의 언행과 의사결정이 공사의 윤리적 명성과 대외 신뢰도에 영향을 끼칠 수 있음을 명심하고 올바른 가치판단과 건전한 언행으로 개인의 품위와 공사의 명예를 유지·발전시킬 수 있도록 노력하여야 한다고 되어 있다.

따라서 공사의 직원은 공사의 사회적 평가와 명예가 실추되지 않도록 행동 가짐에 만전을 기하여 공사의 품위를 유지시킬 책임이 있으며 또한 공공기관의 직원으로 보다 높은 도덕성이 요구된다고 할 수 있다.

다. 감사결과 확인된 문제점

2022년 1월 21일 공사 익명신고 채널인 레드휘슬 헬프라인을 통해 신고¹⁾ 된 내용에 따르면 ●●● 과장(4급)과 ◇◇◇ 대리(5급)는 2019년 말부터 2020년 중순까지 사내에서 불륜관계를 유지하며 부정행위를 한 사실이 있다.

1) '22. 1. 21. 1차 신고하였으며 내용을 보강하여 '22. 1. 26. 2차 신고

신고서에 첨부된 부산지방법원 동부지원의 판결문²⁾에는 ◇◇◇ 대리(5급)에 대해 ●●● 과장(4급)의 직장 동료로서 ●●● 과장(4급)이 배우자가 있는 사람임을 알면서도 2019년경부터 2020년 여름 무렵까지 ●●● 과장(4급)과 교제하며 성관계를 하는 등 부정행위를 한 것으로 판시되어있다.

또한 제3자가 부부의 일방과 부정행위를 함으로써 혼인의 본질에 해당하는 부부공동생활을 침해하거나 그 유지를 방해하고 그에 대한 배우자로서의 권리를 침해하여 배우자에게 정신적 고통을 주는 불법행위로 한 것으로 인정되어 ◇◇◇ 대리(5급)가 ●●● 과장(4급)의 배우자에게 15,000,000원의 위자료를 배상하라고 판결하였다.

◇◇◇ 대리(5급)는 2022. 3. 7. 문답에서 해당 손해배상 판결을 선고 받은 사실을 인정하였으며 ●●● 과장(4급) 또한 2022. 3. 14. 문답에서 해당 판결이 사실임을 인정하였다. 따라서 ●●● 과장(4급)과 ◇◇◇ 대리(5급)가 부정한 관계를 유지한 사실 있음이 법원의 손해배상 판결 및 관련자 문답에 의해 명확히 확인되며 이러한 행위는 공사의 직장 내 질서를 해칠 뿐만 아니라 공사의 윤리적 명성과 대외 신뢰도에 영향을 미칠 수 있는 행동으로 「취업규칙」 제4조, 행동강령 제7조 위반에 해당된다.

2) 2020 가단 222xx 손해배상(기), 부산지방법원 동부지원, 2021. 6. 15.

[관련자 의견] ◇◇◇ 대리(5급)는 본인으로 인해 상처 받은 많은 분께 진심으로 사죄하며 회사에 물의를 일으켜 죄송하다고 하였으며, ●●● 과장(4급)은 본인의 행동이 잘못됐다고 생각하며 ◇◇◇ 대리(5급)에게도 선배로써 모범을 보이지 못하고 어려운 일을 겪게 해서 죄송하다고 하였으며 감사결과에 대해 어떠한 이의를 제기하지 않겠다고 하였다.

4. 조치할 사항

사장은 품위훼손 행위를 하여 「취업규칙」 제4조 및 「한국자산관리
공사 임직원 행동강령」 제7조를 위반한 ◇◇◇ 대리(5급)와 ●●● 과장
(4급)에 대하여 「인사규정」 제52조에 따라 징계 처분하시기 바랍니다.
(징계)

붙임 : 1. 신고서 1부.
2. 관련자 문답서 각 1부. 끝.

